

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕235号

纪律处分决定书

当事人：北京泛融金资产管理有限公司（以下简称北京泛融金）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向北京泛融金送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕65号），北京泛融金在规定期限内向协会提交书面申辩意见。协会按规定组织了审理，本案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，北京泛融金存在不配合协会自律检查的违规行为。具体是：

协会于2023年7月14日通过电话尝试与北京泛融金取得联系，同时多次通过系统向北京泛融金推送检查通知，要求北京泛融金按照检查要求提供情况说明及相关材料。截至2023年10月底，北京泛融金虽与协会联系表示已收到检查通知，但仍未按要求提交相关材料。以上行为违反了《中国

证券投资基金业协会自律检查规则》第二条的规定。

以上事实有检查推送记录、现场走访情况等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。

二、当事人申辩情况

当事人提出以下申辩意见：

一是，2023年10月27日北京泛融金曾接受监管部门现场检查，北京泛融金在协会备案的高管手机、邮箱均在使用并保持畅通，此外北京泛融金仍按规定在基金业协会平台进行信息披露。

二是，北京泛融金管理人银行账户、管理的全部基金账户均已被查封冻结，专业管理团队离职，无固定办公场所，因此北京泛融金已无展业能力和意愿。

三、审理情况和处分决定

经审理，协会认为：

一是，协会曾多次向北京泛融金推送核查通知，北京泛融金表示收到但并未提供相应材料，客观上导致检查工作无法正常开展，构成不配合自律检查的违规行为。

二是，正如北京泛融金所称其管理团队均已离职，无法正常展业，处于异常经营状态，协会据此认定北京泛融金已不具备私募投资基金管理人登记要求，纪律处分事先告知书拟采取的措施适当。

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

取消北京泛融金会员资格，并撤销其管理人登记。

根据《实施办法》第三十九条、四十条的规定，如对以

上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

根据《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定，私募基金管理人登记被撤销后，相关当事人不得继续使用“基金”“基金管理”字样或者近似名称进行私募基金活动，不得新增投资者和基金规模，不得新增投资。如相关当事人有在管私募基金产品的，应当根据法律法规、协会自律规则的规定和基金合同约定，及时清算私募基金财产或者依法将私募基金管理职责转移给其他经登记的私募基金管理人；被撤销登记的私募基金管理人对未清算的私募基金的受托管理职责和依法承担的相关责任，不因私募基金管理人登记被撤销而免除，不得通过注销市场主体登记、变更注册地等方式逃避相关责任。基金财产处置完毕的，相关当事人应当及时向市场主体登记机关办理变更名称、经营范围或者注销市场主体登记。

中国证券投资基金业协会
2024年5月21日



抄送：证监会市场二司（清整办），北京证监局。
